



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Disposición

Número:

Referencia: Conc. 2076 - Disposición PROSUM SCE [aprueba]

VISTO

El expediente EX-2025-135110879- -APN-DR#CNDC, caratulado: "CROWN POINT ENERGÍA S.A. ("EL TORDILLO", "LA TAPERA" Y "PUESTO QUIROGA") S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27442" (CONC. 2076).

El Informe Técnico de la Dirección Nacional de Concentraciones Económicas emitido en la fecha 20 de enero de 2026.

Y CONSIDERANDO QUE:

Determinadas operaciones de concentración económica se ven alcanzadas por la obligación de notificación prevista en el artículo 9º de la Ley 27.442 (LDC) ante la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (SCE) de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC), organismo descentralizado en el ámbito del MINISTERIO DE ECONOMÍA, ello, en virtud de lo dispuesto en los artículos 7º a 18, 31 y 32 de dicha ley.

De acuerdo con lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 10 de la LDC, se establece un PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM) para las concentraciones económicas que, a criterio de la ANC, presentan menor probabilidad de estar alcanzadas por la prohibición del artículo 8º de la precitada ley.

Dicho procedimiento fue reglamentado, entre otras normas, mediante la Resolución 905/2023 de la ex SECRETARÍA DE COMERCIO y la Disposición 156/2024 de la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (ex CNDC).

El expediente citado en el VISTO fue iniciado el 5 de diciembre de 2025 cuando la ex CNDC recibió la notificación de una concentración económica que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las

concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la Provincia de Chubut, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A. (“CPESA”).

La operación sujeta a análisis genera un solapamiento horizontal en el mercado de exploración y explotación de petróleo y gas, que no superó en ningún caso el 1,4% para los períodos 2022/2024.

En cuanto al mercado geográfico, éste se considera de alcance nacional.

El instrumento de la operación no contiene cláusulas de restricción accesoria a la competencia.

La operación notificada encuadra en el artículo 3°, inc. c), del ANEXO I de la Disposición CNDC 156/2024 (publicada en el B.O. 03/01/2025) y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4° de la misma disposición, por lo que califica para el Procedimiento Sumario (PROSUM).

La DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE), emitió un Informe Técnico el 20 de enero de 2026, en el cual recomendó a esta SCE que, en uso de las facultades previstas en el artículo 31, inc. b), de la LDC autorice la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la Provincia de Chubut, en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

Esta SCE comparte los fundamentos y conclusiones contenidos en el Informe Técnico de la DNCE y, a fin de evitar repeticiones innecesarias, adopta expresamente dichos fundamentos como parte integrante de la motivación de la presente disposición, remitiéndose a ese documento para todo aquello que no se reproduce de manera expresa en este acto.

La notificante solicitó la confidencialidad de: a) el contrato con TECPETROL S.A.; b) el contrato con YPF S.A.; c) la Documentación AZRUGE S.A./PAMPA S.A.; d) Contrato de Compraventa de Acciones de TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A. (“TERMAP”), estableciendo que es información sensible para las partes y presentando un resumen no confidencial suficiente de los mismos para el análisis económico y legal de la operación notificada.

A su vez, la notificante solicitó la exención de presentar la traducción pública y completa respecto de los estados contables consolidados de CROWN POINT ENERGY INC- y fundamentó dicha solicitud estableciendo que no son de utilidad a los efectos del análisis de defensa de la competencia de la transacción bajo análisis.

Esta SCE considera suficientes los resúmenes no confidenciales presentados para el análisis de la operación notificada y considera que debe otorgarse la confidencialidad y la dispensa de traducción en los términos solicitados. La presente medida se dicta en virtud de lo establecido en los artículos 31, inc. b) y f), 32, inciso d) y 13 de la Ley 27.442, en el artículo 13 del Decreto 480/2018 y sus modificatorios, y el Decreto 50/2019 y sus modificatorios.

Por ello,

LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS

DISPONE:

ARTÍCULO 1º. - Califíquese la operación notificada bajo el PROCEDIMIENTO SUMARIO dispuesto en el artículo 10 de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 2º. - Autorícese la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la Provincia de Chubut, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la Ley 27.442.

ARTÍCULO 3º.- Concédase la confidencialidad solicitada respecto de: a) el contrato con TECPETROL S.A.; b) el contrato con YPF S.A.; c) Documentación AZRUGE S.A./PAMPA S.A.; d) Contrato de Compraventa de Acciones de TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS S.A., considerando suficientes los resúmenes no confidenciales de los mismos.

ARTÍCULO 4º.- Concédase las dispensas de traducción respecto de los estados contables consolidados de CROWN POINT ENERGY INC.

ARTÍCULO 5º.- Considérese como parte integrante de la presente Disposición al Informe Técnico IF-2026-07163373-APN-DNCE#CNDC emitido por la DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS de esta SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS.

ARTÍCULO 6º.- Comuníquese al TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 7º.- Notifíquese a CROWN POINT ENERGÍA S.A.-

ARTÍCULO 8º.- Publíquese la presente Disposición de la SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS en el sitio web de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA.

ARTÍCULO 9º.- Archívese.



A LA SECRETARÍA DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS:

Elevamos para su consideración el presente informe, referido a la operación de concentración económica que tramita bajo el expediente EX-2025-135110879- -APN-DR#CNDC, caratulado: “CROWN POINT ENERGÍA S.A. (“EL TORDILLO”, “LA TAPERA” Y “PUERTO QUIROGA” S/ NOTIFICACIÓN ART 9 LEY N.º 27442” (CONC. 2076).

I DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN Y ACTIVIDAD DE LAS PARTES

1. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la Provincia de Chubut,¹ por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A. (“CPESA”).
2. La transacción se implementó mediante una serie de convenios de cesión y compraventa de acciones celebrados entre CPESA y los vendedores.
3. CPESA es una sociedad anónima cuya actividad principal es la extracción de petróleo crudo y gas natural.
4. El objeto de la operación son concesiones para la exploración y explotación de petróleo y gas.
5. Los vendedores son: PAMPA ENERGÍA S.A., que es una empresa argentina que se dedica a la generación y transmisión de electricidad, exploración y explotación de petróleo y gas, petroquímica y comercialización de hidrocarburos; TECPETROL S.A., que se dedica a la extracción de petróleo crudo y gas natural y explotación de minas y canteras; e YPF S.A., que es una compañía de energía que realiza todas las actividades del sector de hidrocarburos, incluyendo la exploración, desarrollo y producción de petróleo crudo y gas natural, transporte de productos petrolíferos, gases licuados del petróleo (“GLP”) y gas natural, refinación, producción y comercialización de una amplia gama de productos petrolíferos, derivados del petróleo, productos petroquímicos, GLP y gas natural.
6. El perfeccionamiento de la transacción se produjo el 1 de diciembre de 2025 y su notificación a la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA se realizó el 5 de diciembre de 2025.

II ENCUADRAMIENTO JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO

7. El 5 de diciembre de 2025, CPESA notificó la operación de concentración económica mediante la presentación del formulario F0. La notificación fue realizada en tiempo y forma, de acuerdo con lo estipulado en los artículos 9º y 84 de la Ley 27.442 de Defensa de la Competencia (LDC).
8. La operación notificada constituye una concentración económica en los términos del artículo 7º, inc. d), de la LDC.

¹ La operación también incluye la adquisición del control exclusivo de las concesiones de transporte del Gasoducto «El Tordillo/Rada Tilly»; el Oleoducto «El Tordillo/Caleta Córdova»; el Gasoducto «El Tordillo/Gasoducto General San Martín»; y el Oleoducto «El Tordillo/Puesto Quiroga» y del 4,2% de participación accionaria no controlante de TERMINALES MARÍTIMAS PATAGÓNICAS (“TERMAP”).

9. La obligación de efectuar la notificación obedece a que el volumen de negocios de las firmas afectadas supera la suma correspondiente a cien millones (100.000.000) de unidades móviles —monto que, al momento del cierre de la operación, equivalía a PESOS CIENTO DIEZ MIL DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES (AR\$ 110.228.000.000)—, lo cual se encuentra por encima del umbral establecido en el artículo 9° de la Ley 27.442, y la transacción no encuadra en ninguna de las excepciones previstas en dicha norma.²
10. El 11 de diciembre de 2025 —y tras analizar la presentación efectuada—, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS (DNCE) consideró que la información aportada se hallaba incompleta, formulando observaciones y comunicando a la parte notificante que el plazo previsto en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día de la presentación del F0 y que el mismo quedaría automáticamente suspendido hasta tanto no diera cumplimiento a lo solicitado.³
11. Esta DNCE solicitó a la SECRETARÍA DE ENERGÍA del MINISTERIO DE ECONOMÍA y al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (“ENARGAS”) la intervención que les compete con respecto a la operación de concentración notificada, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 17 de la LDC. El ENARGAS dio respuesta y no objetó la operación. La SECRETARÍA DE ENERGÍA no dio respuesta a la intervención solicitada, por lo que se concluye —por aplicación del artículo citado— que no tienen objeción alguna que formular a la operación notificada.
12. El 12 de enero de 2026, la parte notificante dio respuesta a lo solicitado, teniéndose por completo el formulario F0 acompañado.
13. El plazo estipulado en el artículo 14 de la LDC comenzó a correr el día hábil posterior a la fecha mencionada.

² La Ley 27.442 establece en su artículo 85 que “A los efectos de la presente ley definase a la unidad móvil como unidad de cuenta. El valor inicial de la unidad móvil se establece en veinte (20) pesos, y será actualizado automáticamente cada un (1) año utilizando la variación del índice de precios al consumidor (IPC) que publica el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) o el indicador de inflación oficial que lo reemplace en el futuro. La actualización se realizará al último día hábil de cada año, entrando en vigencia desde el momento de su publicación. La Autoridad Nacional de la Competencia publicará el valor actualizado de la unidad móvil en su página web”. El 26 de febrero de 2025, la Secretaría de Industria y Comercio dictó la Resolución 21/2025, que estableció el valor de la unidad móvil en mil ciento dos pesos con veintiocho centavos (AR\$ 1102,28).

³ El 17 de noviembre de 2025, mediante Decreto PEN 810/2025, fue constituida la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA (ANC) con el nombramiento de su Presidente, de dos vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, y de los Secretarios Instructores de Conductas Anticompetitivas y de Concentraciones Económicas. Ahora bien, en lo que es pertinente, el Decreto PEN 480/2025 establece en su artículo 6° que “[h]asta tanto la estructura organizativa de la AUTORIDAD NACIONAL DE LA COMPETENCIA cuente con plena operatividad, la ex COMISIÓN NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA continuará actuando... con su estructura actual...”.

III EFECTOS DE LA OPERACIÓN NOTIFICADA

III.1. Naturaleza de la operación

14. La operación notificada consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la Provincia de Chubut.
15. A continuación, se detallan las empresas afectadas junto con una descripción concisa de las actividades que desarrolla cada una en el país:

Tabla 1 | Actividades desarrolladas por las empresas afectadas en la República Argentina

Empresa	Actividad
<i>Grupo Comprador</i>	
CROWN POINT ENERGÍA S.A.	Extracción de petróleo crudo y gas natural.
ST SECURITIES S.A.U. (anteriormente denominada DEAL S.A.)	Realiza actividades comerciales como Agente de negociación, Agente de liquidación y compensación y agente de negociación propio, Agente de liquidación y compensación y agente de negociación integral y de Agente asesor del mercado de capitales, de conformidad con la Ley 26.831 y normas de la Comisión Nacional de Valores (CNV).
MEGA QM S.A.	Administración de fondos comunes de inversión.
BANCO DE SERVICIOS Y TRANSACCIONES S.A.	Prestación de servicios bancarios, por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, de cuantos negocios y operaciones autorizadas por las leyes vigentes, que rigen las entidades financieras y/o bancarias del país.
LIMINAR S.A.	Prestación de servicios inmobiliarios.

Empresa	Actividad
CRÉDITO DIRECTO S.A.	Prestación de asistencia financiera a personas físicas, a través del otorgamiento de préstamos personales de consumo.
GESTIÓN DE PRÉSTAMOS Y COBRANZAS S.A.	Administración y cobranza de microcréditos y préstamos.
GST CAPITAL S.A.	Arrendamiento financiero, leasing y brinda servicios empresariales.
PRÉSTAMOS Y SERVICIOS S.A.	Administración y asesoramiento a empresas, fideicomisos, propiedades, bienes muebles y negocios financieros.
FID AVAL S.G.R. AVAL FEDERAL S.G.R.	Sociedad de garantía recíproca que da acceso al crédito a micro, pequeñas y medianas empresas a través del otorgamiento de garantías.
LIFE SEGUROS DE PERSONAS Y PATRIMONIALES S.A.	Prestación de servicios de seguros, coaseguros y reaseguros en general.
ORÍGENES SEGUROS DE RETIRO S.A.	Prestación de seguros de retiro individual y colectivo.
SOLUCIONES DE ASISTENCIA INTEGRAL S.A.	Prestación de servicios auxiliares a la actividad aseguradora, principalmente en el ámbito de la prestación de servicios de asistencia y de garantía extendida.

Objeto

Empresa	Actividad
95% de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga».	Exploración y explotación de petróleo y gas.

Fuente: DNCE sobre información aportada por la parte notificante.

16. En virtud de las actividades desarrolladas por las partes, la operación produce efectos horizontales en los mercados de exploración y explotación de petróleo y gas, ambos considerados de cobertura geográfica nacional.⁴

III.2. Efectos horizontales en los mercados de exploración y producción de petróleo y gas

17. La presente operación genera un fortalecimiento del grupo comprador en los mercados de exploración y explotación de petróleo, por un lado, y en el mercado de exploración y producción de gas, por el otro, derivado de la adquisición del 95% de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga».
18. A continuación, se presenta la producción de petróleo (m³) de CPESA, en función de sus participaciones en uniones transitorias de empresas ("UTES") y concesiones, así como las participaciones de mercado de las áreas objeto:

Tabla 2 | Producción de petróleo y participaciones. Período 2022 – 2024

PETRÓLEO	2022		2023		2024	
	m ³	%	m ³	%	m ³	%
CPESA	65.497	0,19%	51.149	0,14%	73.723	0,18%
95% áreas objeto	400.136	1,18%	337.344	0,92%	272.947	0,67%
% conjunta	465.633	1,38%	388.493	1,05%	346.670	0,85%
Total Nacional	33.812.429	100%	36.868.035	100%	40.778.371	100%

⁴ La ex CNDC definió estos mercados en el Dictamen 946/2012, parte integrante de la Resolución SCI 82/2012, emitidas en el marco del expediente S01:0100141/2011, caratulado: "EXXONMOBIL INTERNATIONAL HOLDING INC. y BRIDAS CORPORATION S/ NOTIFICACION ARTICULO 8° LEY N° 25.156". La definición fue reiterada en el Dictamen CNDC 38056898/2018, integrante de la Resolución SCI 18/2018, emitidos en el marco del expediente EX-2018-31929643- - APNDGD#MP, caratulado "PAMPA ENERGÍA S.A. Y PETROBRAS INTERNATIONAL BRASPETRO B.V. S/NOTIFICACIÓN ART. 8 DE LA LEY N° 25.156 (CONC. 1346).

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la parte notificante y datos de la Secretaría de Energía⁵.

19. Asimismo, la siguiente tabla muestra la producción de gas (Mm³) de CPESA, en función de sus participaciones en UTEs y concesiones, así como las participaciones de mercado de las áreas objeto.

Tabla 3 | Producción de gas y participaciones. Período 2022 – 2024.

GAS	2022		2023		2024	
	Mm³	%	Mm³	%	Mm³	%
CPESA	36.021	0,07%	34.587	0,07%	32.794	0,06%
95% áreas objeto	115.592,34	0,24%	105.570,22	0,22%	53.851,86	0,11%
% conjunta	151.613	0,31%	140.157	0,29%	86.646	0,17%
Total Nacional	48.489.510	100%	48.125.399	100%	50.737.796	100%

Fuente: Elaboración propia en base a información provista por la parte notificante y datos de la Secretaría de Energía.⁶

20. Tal como se desprende de las tablas precedentes, el fortalecimiento del grupo comprador es poco significativo tanto en el mercado de exploración y explotación de petróleo como en el de gas, dado que la participación conjunta no superó en ningún caso el 1,4%. Por consiguiente, los efectos horizontales no resultan preocupantes desde el punto de vista de la competencia.
21. Por todo lo expuesto, cabe concluir que la presente operación no altera negativamente las condiciones de competencia imperantes en los mercados relevantes afectados por la misma. De tal modo, esta DNCE considera que la concentración bajo análisis no despierta preocupación desde el punto de vista de la defensa de la competencia.
22. La operación notificada encuadra en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024 y no se verifican ninguno de los criterios técnicos de exclusión previstos en el artículo 4º de la misma disposición, por lo que califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM).

III.3. Cláusulas de restricciones accesorias a la competencia

23. Habiendo analizado la documentación aportada por las partes, esta DNCE no advierte cláusulas restrictivas de la competencia.

⁵ Producción de Petróleo y Gas - desde 2019 (Sesco Web) disponible en <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas>

⁶ Producción de Petróleo y Gas - desde 2019 (Sesco Web) disponible en <https://www.argentina.gob.ar/economia/energia/hidrocarburos/produccion-de-petroleo-y-gas>

IV CONCLUSIONES

24. Esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS considera que la operación analizada califica para el PROCEDIMIENTO SUMARIO (PROSUM), al encuadrar en el criterio técnico previsto en el artículo 3º, inc. c), del ANEXO I de la Disposición (ex) CNDC 156/2024, referido a *“Las Concentraciones horizontales, si la participación de mercado conjunta en cada uno de los mercados relevantes afectados por la transacción notificada resulta inferior al VEINTE POR CIENTO (20%).”*, y no presenta ninguno de los elementos enunciados en el artículo 4º de la misma disposición.
25. Asimismo, esta DIRECCIÓN NACIONAL DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS concluye que la operación de concentración económica notificada no infringe el artículo 8º de la Ley 27.442, al no restringir o distorsionar la competencia, de modo que pueda resultar perjuicio al interés económico general.
26. Por ello, se recomienda al SECRETARIO DE CONCENTRACIONES ECONÓMICAS, en uso de la facultad prevista en el artículo 31, inc. b), de la Ley 27.442, autorizar la operación de concentración económica notificada, que consiste en la adquisición del control exclusivo sobre las concesiones de explotación de hidrocarburos de las áreas «El Tordillo», «La Tapera» y «Puesto Quiroga», ubicadas en la provincia de Chubut, por parte de CROWN POINT ENERGÍA S.A., en virtud de lo establecido en el artículo 14, inc. a), de la misma norma.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta

Número:

Referencia: Conc. 2076-Informe DNCE [aprueba]

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 7 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.20 15:01:45 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.20 15:29:35 -03:00

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL
ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.01.20 15:29:36 -03:00